



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002117 2025



Tocache, **11 AGO 2025**

VISTO, Memorando N° 718-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 10 de julio del 2025, emitido por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00251-2017-0-2209-JM-CI-01; a favor de **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA** identificado con **DNI N° 08802833**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cuarenta y Siete (47) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 002117 2025



jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, la demandante **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial N° 00251-2017-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 05 de fecha 31 de mayo del 2018, por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **fundada** la demanda, interpuesta por la accionante **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, Declara **LA NULIDAD** de la Resolución Directoral UGEL-T N° 000913-2023 de fecha 23 de marzo de 2010 y de la Resolución Directoral Regional N° 0175-2017-GRSM/DRE de fecha 22 de febrero de 2017, en el extremo que declara infundada la pretensión de la accionante; **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Íntegra. Asimismo: **RECONOZCASE** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 22 de marzo 2019, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 31 de mayo del 2018, mediante la cual declara Fundada la demanda de **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**; **ORDENARON** que la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa. otorgando a la demandante **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**; el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra. Debiendo precisado a manera de integración de la sentencia de primera instancia que el parámetro de cálculo reconocido para el caso concreto, solo comprende "El periodo efectivo laborado la vigencia del artículo 48 de la ley del profesorado derogado por la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial del 25 de noviembre del 2012, vale decir desde el 21 de mayo de **1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1528-2025 GRSM/DRE de fecha 06 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 02840, de fecha 24 de octubre de 2023, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del Informe Legal N° 524-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002117 2025

2012-SERVIR/GPGS, la suma de **CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 21/100 SOLES (S/ 14 294.21)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 03 de marzo de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00251-2017-0-2209-JM-CI01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 3 de marzo de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00251-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 059-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 03 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial, **N° 00251-2017-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Con Resolución N° 17 de fecha 17 de julio del 2024, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 228-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 14 de junio del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo a favor del **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA** el pago de devengados por un monto de **Sesenta y Tres Mil Ocho Sesenta y Uno con 51/100 soles (S/ 63,861.46)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos con 70/100 soles (S/ 35,892.70)** haciendo un total de **Noventa y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 16/100 soles (S/ 99,754.16)** .

Con Resolución N° 19 de fecha 3 de marzo del 2025, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° 02840-2023 de fecha 24 de octubre del 2023, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe pericial N° 228-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 14 de junio del 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002117 2025



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el *Informe Pericial N° 228-2024-HHP/EML-CSJSM* de fecha 14 de junio del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la administrada **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA** identificado con DNI N° **08802833**, recaídos en el expediente judicial N° **00251-2017-0-2209-JM-CI-01**, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el mes **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**, por un monto **Sesenta y Tres Mil Ocho Sesenta y Uno con 51/100 soles (S/ 63,861.46)**, más la suma de **Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos con 70/100 soles (S/ 35,892.70)**, por concepto de Intereses Legales haciendo un total de **Noventa y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 16/100 soles (S/ 99,754.16)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° **228-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 14 de junio del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ANTONIA ROJAS CARHUARICRA	1528-2025	N° 00251-2017-0-2209-JM-CI-01	21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 63,861.46	S/ 35,892.70	S/ 99,754.16

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 02840-2023 de fecha 24 de octubre del 2023 reconocido a favor de **ANTONIA ROJAS CARHUARICRA**, en aplicación del DS.051-91-PCM.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00002117 2025

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

